

무인동력비행장치 온라인교육

항공안전법



2021

한국교통안전공단

목 차

- 항공 법규 체계
- 항공안전법 주요내용
- 무인비행장치 조종자증명 운영세칙
- 초경량비행장치 신고 업무 운영세칙

1. 항공 법규 체계

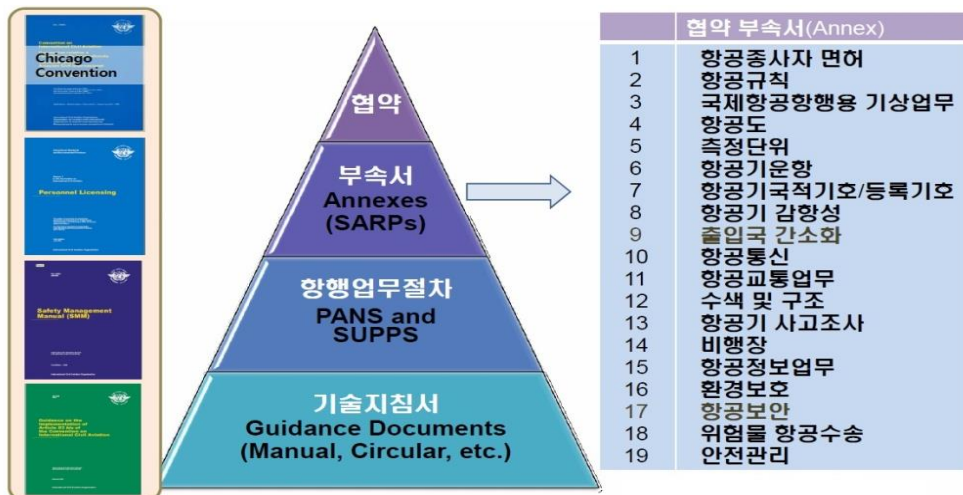
국제민간항공기구 규범

❖ 항공안전법 제1조 “이 법은 국제민간항공협약 및 같은 협약의 부속서에서 채택된 표준과 권고되는 방식에 따라 항공기, 경량항공기 또는 초경량비행장치의 안전하고 효율적인 항행을 위한 방법과 국가, 항공사업(종사)자 등의 의무 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

✓ 시카고 조약 : 1944년 12월 ICAO에서 제정, 미국 시카고에서 서명(1952년 12월 가입)

✓ **협약**(체약국 상공비행, ICAO 조직운영, 분쟁과 위약)과 **부속서**(Annex)로 구성

*Annex : 조약을 이행하기 위해 필요한 표준과 방식, Annex 1(Licensing)~Annex 19(Safety Management)



현행 무인항공기 기준

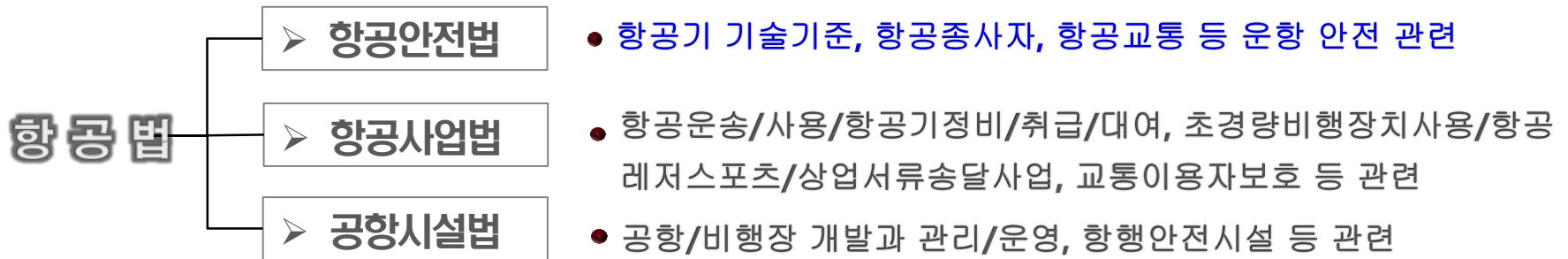
- ✓ ICAO 기준의 무인항공기 기준 마련 단계
- ✓ **각 국가별 무인항공기운용 관련 규정을 정하여 운영**

1. 항공 법규 체계

항공법 분법

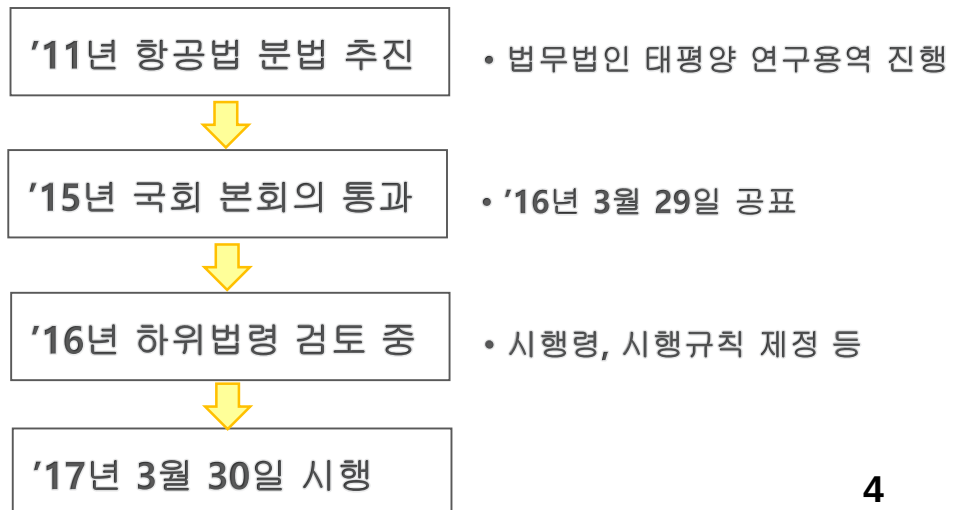
❖ 1961.3월 대한민국 항공법 최초 제정

❖ 2017.3월 기존 항공법을 **항공안전법, 항공사업법, 공항시설법**으로 구분 시행



❖ 개정 취지

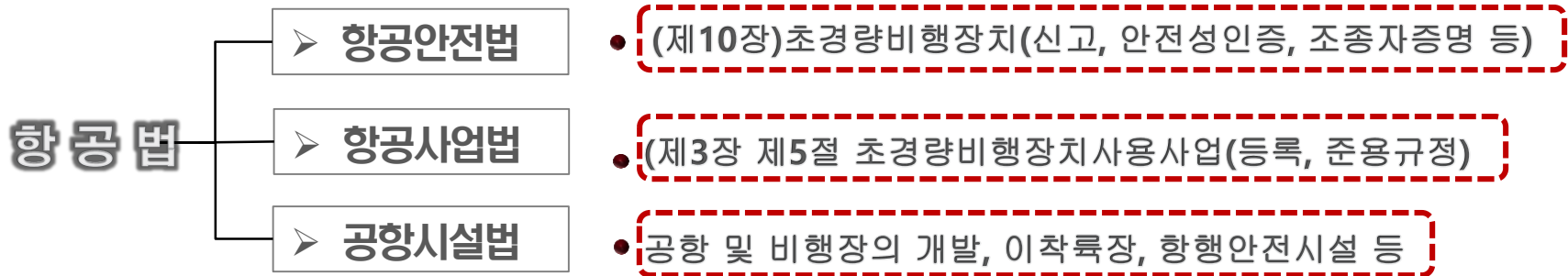
- ✓ 국제기준 변화에 탄력적으로 대응
- ✓ 국민이 이해하기 쉽도록 개선
- ✓ 운영상 나타난 미비점을 개선·보완



1. 항공 법규 체계

초경량비행장치 관련 법률 구성

- ❖ 2009. 6월 경량항공기 제도 도입(이때까지 항공기와 초경량비행장치로 구분)
- ❖ 2017. 3월 **무인비행장치가 추가된 초경량비행장치 관련 법규로 구분 시행**



❖ 초경량비행장치 범위(구분)

- ✓ 동력비행장치, 회전익비행장치, 동력패러글라이더, 행글라이더, 패러글라이더, 낙하산류, 기구류
- ✓ **무인비행장치**
 - 무인동력비행장치
 - 무인비행선

1. 항공 법규 체계

항공안전법 : 법제처 국가법령정보센터

화면 + -

오류문의
개선의견

신뢰할 수 있는 법제처
국가법령정보센터

항공안전법

로그인 회원가입 English 생활법령

법령 (법률·대통령령·부령) 자치법규 행정규칙 판례·해석례등 별표·서식 학칙·규정 그밖의 정보

현행법령 ○ 연혁법령 ○ 군대법령 ○ 외국어번역 ○ 최신법령 ○ 조약 **상세검색** **분류검색**

법령명 법령본문 조문내용 조문제목 부칙 제정·개정문

항공안전법 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17463호, 2020. 6. 9., 일부개정]

본문 부칙 별표/서식

2. **항공안전법** [시행 2021. 6. 9.] [법률 제17613호, 2020. 12. 8., 일부개정]

3. **항공안전법** [시행 2022. 11. 27.] [법률 제17463호, 2020. 6. 9., 일부개정]

4. **항공안전법** [시행 2022. 11. 27.] [법률 제16643호, 2019. 11. 26., 일부개정]

5. **항공안전법** 시행령 [시행 2020. 12. 10.] [대통령령 제31259호, 2020. 12. 10., 일부개정]

6. **항공안전법** 시행령 [시행 2021. 1. 1.] [대통령령 제30715호, 2020. 5. 26., 일부개정]

7. **항공안전법** 시행령 [시행 2022. 11. 27.] [대통령령 제30715호, 2020. 5. 26., 일부개정]

8. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2020. 12. 10.] [국토교통부령 제786호, 2020. 12. 10., 일부개정]

9. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2021. 3. 1.] [국토교통부령 제786호, 2020. 12. 10., 일부개정]

10. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2021. 3. 1.] [국토교통부령 제730호, 2020. 5. 27., 일부개정]

11. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2021. 3. 1.] [국토교통부령 제703호, 2020. 2. 28., 일부개정]

12. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2021. 3. 11.] [국토교통부령 제786호, 2020. 12. 10., 일부개정]

13. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2021. 6. 11.] [국토교통부령 제786호, 2020. 12. 10., 일부개정]

14. **항공안전법** 시행규칙 [시행 2021. 12. 11.] [국토교통부령 제786호, 2020. 12. 10., 일부개정]

본문 개정·개정이유 별표·서식 **연혁** **조문비교** **신규법·규** 법령체계도 법령비교

조문선택 법령주조목시 화면내검색

항공안전법

[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17463호, 2020. 6. 9., 일부개정]

국토교통부(항공안전정책과), 044-201-4255

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 「국제민간항공협약」 및 같은 협약의 부속서에서 채택된 표준과 권고되는 방식에 따라 항공기, 경량항공기 또는 초경량비행장치의 안전하고 효율적인 항행을 위한 방법과 국가, 항공사업자 및 항공종사자 등의 의무 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. **<개정 2019. 8. 27.>**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. **<개정 2019. 8. 27.>**

- "항공기"란 공기의 반작용(지표면 또는 수면에 대한 공기의 반작용은 제외한다. 이하 같다)으로 볼 수 있는 기기로서 최대이륙중량, 좌석 수 등 **국토교통부령**으로 정하는 기준에 해당하는 다음 각 목의 기기와 그 밖에 **대통령령**으로 정하는 기기를 말한다.
 - 가. 비행기
 - 나. 헬리콥터
 - 다. 비행선
 - 라. 활공기(滑空機)
- "경량항공기"란 항공기 외에 공기의 반작용으로 볼 수 있는 기기로서 최대이륙중량, 좌석 수 등 **국토교통부령**으로 정하는 기준에 해당하는 비행기, 헬리콥터, 자미로플레인(gyroplane) 및 동력패러슈트(powered parachute) 등을 말한다.
- "초경량비행장치"란 항공기와 경량항공기 외에 공기의 반작용으로 볼 수 있는 장치로서 자체중량, 좌석 수 등 **국토교통부령**으로 정하는 기준에 해당하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 무인비행장치 등을 말한다.
- "국가기관등항공기"란 국가, 지방자치단체, 그 밖에 「**공공기관의 운영에 관한 법률**」에 따른 공공기관으로서 **대통령령**으로 정하는 공공기관(이하 "국가기관등"이라 한다)이 소유하거나 임차(賃借)한 항공기로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행하기 위하여 사용되는 항공기를 말한다. 다만, 군용·경찰용·세관용 항공기는 제외한다.
 - 가. 재난·재해 등으로 인한 수색(搜索)·구조
 - 나. 산불의 진화 및 예방
 - 다. 응급환자의 후송 등 구조·구급활동
 - 라. 그 밖에 공공의 안녕과 질서유지를 위하여 필요한 업무
- "항공업무"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다.

1. 항공 법규 체계

무인비행장치 조종자증명 등 운영세칙 : 한국교통안전공단 홈페이지

자동차검사

운전적성검정검사

화물운송 자격시험

로그인

회원가입

사이트맵

English

가

가

신속한 상담사 인공지능 챗봇

정보공개

고객참여

사업소개

정보마당

소식알림

공단소개

정보공개

경영공시

통합공시

정보공개

경영정보공표

공공데이터 개방

경영공시

통합공시

자율공시

기타정보

사업실명제

TS 고객만족센터

1577-0990

상담시간 : 09:00 ~ 18:00
(주말/공휴일 제외, 통화료: 사용자 부담)

ARS 구성도

고객의 소리

경영공시 안내

공단의 중요 경영정보를 고객에게 충실히 제공하여 경영투명성을 제고하겠습니다.
국민의 참여기회를 확대하여 경영효율성을 높이고 대국민 서비스의 질을 향상시키겠습니다.

공공기관 경영정보 공개시스템
All public information in One

통합공시

자율공시

I. 일반현황

II. 기관운영

III. 주요사업 및 경영성과

IV. 대내외 평가

V. 공지사향

1. 일반현황

2. 임직원 수

3. 임원 현황

4. 신규채용, 청년인턴채용, 유연근무 현황

5. 임원연봉

6. 직원 평균보수

7. 기관장 업무추진비

8. 복리후생비

9. 그밖의 복리후생제도 등의 운영현황

10. 일일 국외출장 내역

11. 노동조합 관련현황

12. 내부규정

13. 징계현황

16. 요약 재무상태표

17. 요약 손익계산서
(또는 요약 포괄손익계산서)

18. 수입·지출 현황

19. 주요사업

20. 투자집행내역

21. 자본금 및 주주현황

22. 장단기 차입금 현황

23. 투자 및 출자 현황

24. 연간출연 및 증여

25. 경영부담비용 추계

26. 중장기 재무관리계획

27. 12개 주요기관의 상세부채 정보
(해당사항 없음)

28. 납세정보현황

29. 감사보고서

30. 국회지적사항

31. 감사원/주무부처 지적사항

32. 경영실적 평가결과

33. 경영평가 지적사항

34. 고객만족도 조사결과

35. 감사직무실적 평가결과

36. 이사회회의록, 내부감사결과

37. 경영혁신사례

38. 임직원 채용공고

39. 계약정보

40. 연구보고서

41. 안전관리 현황

42. 기타정보공개

2. 항공안전법 주요내용 - 정의

항공안전법	시행규칙
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 3. "초경량비행장치"란 항공기와 경량항공기 외에 <u>공기의 반작용으로 뜰 수 있는 장치</u>로서 자체 중량, 좌석 수 등 <u>국토교통부령(시행규칙)으로 정하는 기준</u>에 해당하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 <u>무인비행장치</u> 등을 말한다.	제5조(초경량비행장치의 기준) 법에서 "<u>자체중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 무인비행장치 등</u>"이란 다음 각 호의 기준을 충족하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류, 무인비행장치, 회전익비행장치, 동력패러글라이더 및 낙하산류 등을 말한다. 1호~ 4호 <생략> 5. <u>무인비행장치: 사람이 탑승하지 아니하는 것으로서 다음 각 목의 비행장치</u> 가. <u>무인동력비행장치: 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150킬로그램 이하인 무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터</u> 나. <u>무인비행선: 연료의 중량을 제외한 자체중량이 180킬로그램 이하이고 길이가 20미터 이하인 무인비행선 <이하 생략></u>

2. 항공안전법 주요내용 – 장치 신고

항공안전법	시행령
제122조(초경량비행장치 신고) ① <u>초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있는 자</u>(“초경량비행장치 소유자 등”)는 초경량비행장치의 종류, 용도, 소유자의 성명, 제129조제4항에 따른 개인정보 및 개인위치정보의 수집 가능 여부 등을 <u>국토교통부령</u>으로 정하는 바에 따라 <u>국토교통부장관에게 신고</u>하여야 한다. 다만, <u>대통령령(시행령)</u>으로 정하는 <u>초경량비행장치는 그러하지 아니하다</u>. 제2항~제5항 <생략>	제24조(신고를 필요로 하지 아니하는 초경량비행장치의 범위) 법의 단서에서 “대통령령으로 정하는 초경량비행장치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 「항공사업법」에 따른 <u>항공기대여업·항공레저스포츠사업 또는 초경량비행장치사용사업에 사용되지 아니하는 것</u>을 말한다. 1호~4호 <생략> 5. <u>무인동력비행장치 중에서 최대이륙중량이 2킬로그램 이하인 것</u> (→ 신고 제외 장치 : 2kg 이하면서 대여업/사용사업에 사용되지 않는 기체) 6. <u>무인비행선 중 연료의 무게를 제외한 자체무게가 12킬로그램 이하, 길이가 7미터 이하</u> 7. 연구기관 등이 <u>시험·조사·연구 또는 개발</u>을 위하여 제작한 초경량비행장치 8. 제작자 등이 <u>판매가 목적이거나 판매되지 아니한 것으로서 비행에 사용되지 아니하는</u> 초경량비행장치 9. <u>군사목적</u>으로 사용

2. 항공안전법 주요내용 – 장치 신고

시행규칙

제301조(초경량비행장치 신고) ① 법에 따라 초경량비행장치소유자등은 법에 따른 안전성인증을 받기 전(안전성인증 대상이 아닌 초경량비행장치인 경우에는 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있는 날부터 30일 이내) 까지 초경량비행장치 신고서(전자문서 신고서 포함)에 다음 각 호의 서류(전자문서 포함)를 첨부하여 한국교통안전공단이사장에게 제출하여야 한다. 이 경우 신고서 및 첨부서류는 팩스 또는 정보통신을 이용하여 제출할 수 있다.

1. 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있음을 증명하는 서류
2. 초경량비행장치의 제원 및 성능표
3. 초경량비행장치의 사진(가로 15센티미터, 세로 10센티미터의 측면사진)

② 한국교통안전공단이사장은 초경량비행장치의 신고를 받으면 별지 서식의 초경량비행장치 신고 증명서를 초경량비행장치소유자등에게 발급하여야 하며, 초경량비행장치의 소유자등은 비행 시 이를 휴대하여야 한다.

③ <생략>

④ 초경량비행장치소유자등은 초경량비행장치 신고증명서의 신고번호를 해당 장치에 표시하여야 하며, 표시방법, 표시장소 및 크기 등 필요한 사항은 국토교통부장관 승인을 받아 한국교통안전공단 이사장이 정한다.

2. 항공안전법 주요내용 – 장치 신고

항공안전법	시행규칙
제123조(초경량비행장치 변경신고 등) ① 초경량비행장치소유자등은 신고한 초경량비행장의 용도, 소유자의 성명 등 <u>국토교통부령</u>으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 <u>국토교통부장관에게 변경신고</u>를 하여야 한다. ② 초경량비행장치소유자등은 신고한 초경량비행장치가 <u>멸실되었거나 그 초경량비행장치를 해체</u>(정비등, 수송 또는 보관하기 위한 해체는 제외)한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 국토교통부장관에게 말소신고를 하여야 한다. 제3항~제4항 <생략>	제302조(초경량비행장치 변경신고) ① 법에서 "<u>초경량비행장치의 용도, 소유자의 성명 등 국토교통부령으로 정하는 사항</u>"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 1. <u>초경량비행장치의 용도</u> 2. <u>초경량비행장치 소유자등의 성명, 명칭 또는 주소</u> 3. <u>초경량비행장치의 보관 장소</u> ② 초경량비행장치소유자등은 제1항 각 호의 사항을 변경하려는 경우에는 그 <u>사유가 있는 날부터 30일 이내에</u> 별지 서식의 초경량비행장치 <u>변경·이전신고서</u>를 <u>한국교통안전공단이사장에게 제출</u>하여야 한다.

2. 항공안전법 주요내용 – 안전성인증

항공안전법	시행규칙
제124조(초경량비행장치 안전성인증) 시험 비행 등 국토교통부령으로 정하는 경우로서 국토교통부장관의 허가를 받은 경우를 제외하고는 동력비행장치 등 <u>국토교통부령으로 정하는 초경량비행장치를 사용하여 비행하려는 사람은 국토교통부령으로 정하는</u> 기관 또는 단체의 장으로부터 그가 정한 안전성인증의 유효기간 및 절차·방법 등에 따라 그 초경량비행장치가 <u>국토교통부장관이 정하여 고시하는 비행안전을 위한 기술상의 기준에 적합하다는 안전성인증을 받지 아니하고 비행하여서는 아니 된다.</u> 이 경우 안전성인증의 유효기간 및 절차·방법 등에 대해서는 국토교통부장관의 승인을 받아야 하며, 변경할 때에도 또한 같다.	제305조(초경량비행장치 안전성인증 대상 등) ① 법에서 "<u>국토교통부령으로 정하는 초경량비행장치</u>"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 초경량비행장치를 말한다. 1호 ~ 3호 <생략> 4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 무인비행장치 <u>가. 무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터 중에서 최대이륙중량이 25킬로그램을 초과하는 것</u> 나. 무인비행선 중에서 <중략> 5. 회전익비행장치 6. 동력패러글라이더 ② 법에서 "국토교통부령으로 정하는 기관 또는 단체"란 <u>기술원</u> 또는 별표 43에 따른 시설기준을 충족하는 기관 또는 단체 중에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기관 또는 단체를 말한다. (→ 안전성인증 검사 기관은 항공안전기술원)

2. 항공안전법 주요내용 – 조종자 증명

항공안전법	시행규칙
제125조(초경량비행장치 조종자 증명 등) ① 동력비행장치 등 <u>국토교통부령으로 정하는 초경량비행장치를 사용하여 비행하려는 사람은</u> (중략) 해당 <u>초경량비행장치의 조종을 위하여 발급하는 증명</u>(초경량비행장치 조종자 증명)<u>을 받아야</u> 한다. 이 경우 해당 <u>초경량비행장치별 자격기준 및 시험의 절차·방법 등에 관하여는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 승인을 받아야 하며, 변경할 때에도 또한 같다.</u>	제306조(초경량비행장치의 조종자 증명 등) ① 법에서 "<u>국토교통부령으로 정하는 초경량비행장치</u>"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 초경량비행장치를 말한다. 1. 동력비행장치 2. 행글라이더, 패러글라이더 및 낙하산류(항공레저스포츠사업에 사용되는 것만 해당한다) 3. 유인자유기구 4. <u>초경량비행장치사용사업에 사용되는 무인비행장치</u>. 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다. 가. <u>무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터 중에서 연료의 중량을 포함한 최대이륙중량이 250그램 이하인 것</u> 나. <u>무인비행선 중에서 연료의 중량을 제외한 자체중량이 12킬로그램 이하이고, 길이가 7미터 이하인 것</u> 5. 회전익비행장치 6. 동력패러글라이더

2. 항공안전법 주요내용 – 조종자 증명

항공안전법

제125조(초경량비행장치 조종자 증명 등) - 계속

② 국토교통부장관은 초경량비행장치 조종자 증명을 받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 초경량비행장치 조종자 증명을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 그 효력의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제8호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 초경량비행장치 조종자 증명을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 조종자 증명을 받은 경우
2. 이 법을 위반하여 벌금 이상의 형을 선고받은 경우 (→ 이 “법”은 항공안전법을 의미)
3. 초경량비행장치 업무 수행 중 고의 또는 중대한 과실로 사고를 일으켜 인명 또는 재산피해를 발생시킨 경우
4. 초경량비행장치 조종자의 준수사항을 위반한 경우
5. 주류 등의 영향으로 비행을 정상적으로 수행할 수 없는 상태에서 초경량비행장치를 비행한 경우
6. 비행하는 동안에 주류 등을 섭취하거나 사용한 경우
7. 주류 등의 섭취 및 사용 여부의 측정 요구에 따르지 아니한 경우
8. 이 조에 따른 조종자 증명의 효력정지기간에 초경량비행장치를 비행한 경우

2. 항공안전법 주요내용 – 조종자 준수사항

항공안전법	시행규칙
제129조(초경량비행장치 조종자 등의 준수사항) ① 초경량비행장치의 조종자는 초경량비행장치로 인하여 인명이나 재산에 피해가 발생하지 아니하도록 <u>국토교통부령으로 정하는</u> 준수사항을 지켜야 한다. ② <생략> ③ 초경량비행장치 조종자는 <u>초경량비행장치사고가 발생하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 국토교통부장관에게 그 사실을 보고</u>하여야 한다. 다만, 초경량비행장치 조종자가 보고할 수 없을 때에는 그 초경량비행장치소유자등이 초경량비행장치사고를 보고하여야 한다.	제310조(초경량비행장치 조종자의 준수사항) ① 초경량비행장치 조종자는 법에 따라 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.</u> 다만, 무인비행장치의 조종자에 대해서는 제4호 및 제5호를 적용하지 아니한다. 1. 인명이나 재산에 위험을 초래할 우려가 있는 <u>낙하물을 투하</u>(投下)하는 행위 2. 인구가 밀집된 지역이나 그 밖에 <u>사람이 많이 모인 장소의 상공</u>에서 인명 또는 재산에 위험을 초래할 우려가 있는 방법으로 비행하는 행위 3. 법에 따른 <u>관제공역·통제공역·주의공역에서 비행</u>하는 행위. 다만, 다음 각 목의 행위와 <u>지방항공청장 허가를 받은 경우는 제외</u>한다. 가. <u>군사목적</u>으로 사용되는 초경량비행장치를 비행하는 행위 나. 다음의 어느 하나에 해당하는 비행장치를 <u>관제권 또는 비행금지구역이 아닌 곳에서 최저비행고도(150미터) 미만의 고도에서 비행</u>하는 행위 1) <u>무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터 중 최대이륙중량이 25킬로그램 이하인 것</u> 2) <u>무인비행선 중 연료의 무게를 제외한 자체 무게가 12킬로그램 이하, 길이가 7미터 이하인 것</u> 4. 안개 등으로 인하여 지상목표물을 육안으로 식별할 수 없는 상태에서 비행하는 행위 5. 비행시정 및 구름으로부터 거리기준을 위반하여 비행하는 행위

2. 항공안전법 주요내용 - 조종자 준수사항

항공안전법	시행규칙
제129조(초경량비행장치 조종자 등의 준수사항) - 계속 ④ 무인비행장치를 사용하여 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 또는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」에 따른 <u>개인위치정보</u>를 수집하거나 이를 <u>전송하는 경우 개인정보 및 개인위치정보의 보호에 관하여는 각각 해당 법률에서 정하는 바</u>에 따른다.	제310조(초경량비행장치 조종자의 준수사항) - 계속 6. <u>일몰 후부터 일출 전까지의 야간에 비행하는 행위. 다만, 최저비행고도(150미터) 미만의 고도에서 운영하는 계류식 기구 또는 법에 따른 허가를 받아 비행하는 초경량비행장치는 제외한다.(→ 야간비행 금지, 단 특별비행승인 등을 받은 경우는 가능)</u> 7. 「주세법」에 따른 <u>주류</u>, 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 <u>마약류</u> 또는 「화학물질관리법」에 따른 <u>환각물질 등(이하 "주류등")의 영향으로 조종업무를 정상적으로 수행할 수 없는 상태에서 조종하는 행위 또는 비행 중 주류 등을 섭취하거나 사용하는 행위</u> 8. <u>그 밖에 비정상적인 방법으로 비행하는 행위</u> ② 초경량비행장치 조종자는 항공기 또는 경량항공기를 육안으로 식별하여 미리 피할 수 있도록 주의하여 비행하여야 한다. ③ 동력을 이용하는 초경량비행장치 조종자는 모든 항공기, 경량항공기 및 동력을 이용하지 아니하는 초경량비행장치에 대하여 진로를 양보하여야 한다. ④ 무인비행장치 조종자는 해당 <u>무인비행장치를 육안으로 확인할 수 있는 범위에서 조종</u>하여야 한다. 다만, 법에 따른 허가를 받아 비행하는 경우는 제외한다.(→ 비가시권 비행금지, 단 시험비행허가나 특별비행승인 받으면 가능) ⑤ <생략>

2. 항공안전법 주요내용 – 처벌기준

안전관리제도 및 위반 시 처벌기준

종 류			장치신고/ 변경신고	신고번호 표시	조종자 증명	조종자 준수사항
안전 관리 제도	최대이륙중량 2kg 초과	사업	○	○	○(250g초과)	○
		비사업	○	○	○(250g초과)	○
	최대이륙중량 2kg 이하	사업	○	○	○	○
		비사업	X	X	○(250g초과)	○
위반 시 처벌기준		징역	6개월 또는	-	-	-
		벌금	500만원	-	-	-
		과태료	-	100만원	300만원	200만원

2. 항공안전법 주요내용 – 처벌기준

안전관리제도 및 위반 시 처벌기준

종 류		안전성 인증검사	비 행 승 인			
			비행제한 공역	비행금지 구역	관제권	고도 150m 이상
안전 관리 제도	최대이륙중량 25kg 초과	○	○	○	○	○
	최대이륙중량 25kg 이하	X	X	○	○	○
위반 시 처벌기준		징역	-	-	-	-
		벌금	-	200만원	-	-
		과태료	500만원		200만원	200만원

2. 항공안전법 주요내용 – 처벌기준

안전관리제도 및 위반 시 처벌기준

- 주류등 영향으로 초경량비행장치를 사용하여 비행을 정상 수행할 수 없는 상태에서 비행하거나 또는 비행 중 주류등을 섭취한 사람 또는 측정 요구를 따르지 아니한 사람은 **3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금**
- 안전성인증을 받지 아니한 초경량비행장치를 사용하여 초경량비행장치 조종자 증명을 받지 아니하고 비행을 한 사람은 **1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금**
- 초경량비행장치사용사업자 안전개선명령 위반 시 **1천만원 이하 벌금**
- 초경량비행장치의 말소신고를 하지 아니한 초경량비행장치소유자등은 **30만원 이하의 과태료**
- 초경량비행장치사고에 관한 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 조종자 또는 소유자는 **30만원 이하의 과태료**

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제1조(목적) 이 세칙은 항공안전법 제125조제1항 및 같은 법 시행규칙 제306조에 따라 초경량 비행장치(무인비행장치에 한정) 조종자 증명을 위한 자격기준 및 시험의 절차·방법 등 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제3조(적용범위)

- ① 조종자증명시험에 관하여 다른 법령이 정하는 것을 제외하고는 이 세칙에 의한다.
- ② 이 세칙에서 정하는 조종자증명시험 대상은 규칙 제306조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비행장치를 사용하여 비행하려는 사람에게 적용한다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제5조(조종자증명의 종류 등)

① 규칙 제306조 제4항에 따른 **조종자 증명의 종류**는 다음 각 호와 같다.

1. 무인비행기(UNMANNED AIRPLANE)

가. 1종(1st CLASS) 나. 2종(2nd CLASS) 다. 3종(3rd CLASS) 라. 4종(4th CLASS)

2. 무인헬리콥터(UNMANNED HELICOPTER)

가. 1종(1st CLASS) 나. 2종(2nd CLASS) 다. 3종(3rd CLASS) 라. 4종(4th CLASS)

3. 무인멀티콥터(UNMANNED MULTICOPTER)

가. 1종(1st CLASS) 나. 2종(2nd CLASS) 다. 3종(3rd CLASS) 라. 4종(4th CLASS)

4. 무인비행선(UNMANNED AIRSHIP)

② 제1항 각호의 조종자 증명 중 **4종에** 해당하는 조종자 증명을 받으려는 사람은 공단 이사장이 정하는 온라인 교육을 이수하고 별지 제1호 서식의 교육이수증명서(전자 형태의 교육이수 증명서 포함)를 발급받아야 한다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제7조(응시 및 면제기준 등) (별표 2, 조종자 증명 종류별 응시 기준)

- **공통** : 만 14세 이상인 사람(단, 4종의 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터는 만 10세 이상인 사람)
- **무인멀티콥터**

무게범위 등		응시기준(다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람)
1종	최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하	1. 1종 무인멀티콥터 조종 시간이 총 20시간 이상인 사람 2. 2종 무인멀티콥터 조종자증명을 받은 사람이 1종 무인멀티콥터 조종 시간이 15시간 이상인 사람 3. 3종 무인멀티콥터 조종자증명을 받은 사람이 1종 무인멀티콥터 조종 시간이 17시간 이상인 사람 4. 1종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람이 1종 무인멀티콥터 조종 시간이 10시간 이상인 사람
2종	최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하	1. 1종 또는 2종 무인멀티콥터 조종 시간이 총 10시간 이상인 사람 2. 3종 무인멀티콥터 조종자증명을 받은 사람이 2종 무인멀티콥터 조종 시간이 7시간 이상인 사람 3. 2종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람이 2종 무인멀티콥터를 조종 시간이 5시간 이상인 사람
3종	최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하	1. 1종, 2종, 3종 무인멀티콥터 중 어느 하나 조종 시간이 총 6시간 이상인 사람 2. 3종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람이 3종 무인멀티콥터 조종 시간이 3시간 이상인 사람
4종	최대이륙중량이 250g을 초과하고 2kg이하	응시 기준 없음

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제7조(응시 및 면제기준 등) (계속)

① <앞장 참조>

② 응시자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시험의 일부를 면제할 수 있다.

1. 전문교육기관의 교육과정을 이수(2년 이내 교육받은 것과 같은 종류)한 사람: 학과시험 면제

2. <생략>

3. 외국 정부 또는 외국정부 인정 기관의 장으로부터 조종자증명을 받은 사람 실기시험 면제

4. 경량항공기(타면조종형 비행기, 경량헬리콥터, 동력패러슈트에 한한다) 자격증명을 받은 사람

가. 타면조종형비행기 자격증명을 받은 사람: 동력비행장치 학과시험 면제

나. 경량헬리콥터 자격증명을 받은 사람: 회전익비행장치 학과시험 면제

다. 동력패러슈트 자격증명을 받은 사람: 동력패러글라이더 학과시험 면제

5. 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람이 2년 이내 무인멀티콥터 증명시험 응시의 경우, 학과시험 면제

6. 무인멀티콥터 조종자증명을 받은 사람이 2년 이내 무인헬리콥터 증명시험 응시의 경우 학과시험 면제

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제9조(비행경력 등의 증명)

① 제8조제1호에 따른 비행경력 또는 강하경력(“비행경력등”)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것 이어야 한다.

1. 전문교육기관의 대표가 증명한 비행경력등
2. 사설교육기관은 소속 지도조종자가 확인하고 대표가 증명한 비행경력등

② <생 략>

③ 비행경력등의 증명은 다음 각 호의 별지 서식에 따른다.

2. 제6조제6호부터 제9호까지 : 별지 제2호 서식

(앞면)

비행경력증명서																	
1.성명:		2.소속:		3.생년월일(주민등록번호/여권번호):				4.연락처:									
① 일자	② 비행 횟수	③ 초경량비행장치						④ 비행 장소	⑤ 비행 시간 (hrs)	⑥ 임무별 비행시간				⑦ 비행 목적 (훈련 내용)	⑧ 지도조종자		
		종류	형식	신고 번호	초중 량 검사 일	자체 중량 (kg)	최대 이륙 중량 (kg)			기장	훈련	교관	소계		성명	자격 번호	서명

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제11조(지도조종자 등록 등)

- ① 지도조종자로 등록하고자 하는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되지 않는 사람으로 지도조종자 등록기준을 충족해야 한다.
1. 법에 따른 행정처분을 받고, 처분을 받은 날로부터 2년이 경과하지 않은 사람
 2. 지도조종사 등록이 취소된 경우, 등록이 취소된 날로부터 2년이 지나지 않은 사람
- ② 지도조종자로 등록하고자 하는 사람은 다음 각 호의 서류를 공단 이사장에게 제출하여야 한다.
1. 별지 서식의 지도조종자 등록신청서
 2. 비행경력증명서
 3. 규칙에 따른 해당 분야 조종교육교관과정 이수증명서
- ③ 공단 이사장은 제2항에 따라 지도조종자 등록신청서를 제출한 사람이 지도조종자 등록기준을 충족하는 경우 전산시스템에 지도조종자로 등록해야 한다.
- ④ 공단 이사장은 제2항에 따라 지도조종자로 등록된 사람에게 그 등록 사실을 통지하여야 한다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제12조(지도조종자 등록취소 등)

- ① 공단 이사장은 지도조종자로 등록된 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 지도조종자 등록을 취소하여야 한다.
 - 1. 법에 따른 행정처분을 받은 경우(효력정지 30일 이하인 경우는 제외)
 - 2. 허위로 작성된 비행경력증명서등을 확인하지 아니하고 서명 날인한 경우
 - 3. 비행경력증명서등(로그북 포함)을 허위로 제출한 경우(비행경력을 확인하기 위해 제출된 자료 포함)
 - 4. 실기시험위원으로 지정된 사람이 부정한 방법으로 실기시험을 진행한 경우
 - 5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지도조종자로 등록된 경우
- ② 공단 이사장은 제1항에 따라 지도조종자 등록을 취소하려는 경우 그 사실을 본인에게 통지하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 지도조종자 등록취소 결과에 이의가 있는 사람은 그 결과를 통보 받은 날로부터 근무일수 30일 이내에 지도조종자 등록 취소에 관한 이의신청서를 공단 이사장에게 제출하여야 한다.
- ④ 제3항의 이의신청을 받으면 신청일로부터 근무일수 30일 이내에 이를 심사하고 그 결과를 신청인에게 문서로 통지하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따라 취소된 지도조종자가 다시 지도조종자로 등록하고자 하는 경우 취소된 날로부터 2년 이 경과하여야 하며, 조종교육교관과정을 다시 이수하여야 한다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제14조(조종자증명시험의 공고 등)

- ① 공단 이사장은 조종자증명시험 일정, 응시자격, 시험과목 등 필요한 사항을 포함한 다음 연도 계획을 매년 말까지 공단 인터넷 홈페이지 또는 일간지 등에 공고하여야 한다(공단 이사장이 전용 전산망과 연결된 컴퓨터를 이용하여 수시로 시행하는 시험 및 한정 심사의 학과 시험은 제외). 단, 공고 이후 추가로 시험을 실시하고자 하는 때에는 시험일 10일 전까지 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.
- ② 공단 이사장은 전문교육기관 등이 추가로 조종자증명시험을 요청할 때에는 시험일정 등 세부사항을 상호 협의하여 시행할 수 있으며, 이 경우에도 제1항 단서에 따라 공고하여야 한다. 다만, 시험일 10일 전까지 공단 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우 제1항 단서에 따른 공고를 생략할 수 있다.
- ③ 공단 이사장은 시험 종류별 응시자격, 시험과목, 제출서류 등을 포함하여 조종자증명시험 및 자격증명 발급에 관한 안내서를 작성하여 배포하거나 공단 인터넷 홈페이지에 공고하여야 하며, 응시자로부터 시험 시행에 관한 문의가 있을 때에는 성실히 설명하여야 한다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제21조(시험문제의 출제) 공단 이사장은 시험문제를 출제하려는 경우에는 제15조제3항제1호에 따른 학과 출제위원에게 시험의 종류, 시험과목, 출제 문제 수준, 출제 문제 수, 문제 제출 기일 등을 알려주고 시험문제 출제를 의뢰하여야 한다.

제22조(시험문제의 출제 방법)

- ① 공단 이사장은 학과 시험의 과목별 출제 세부 항목과 실기시험 평가를 위한 실기시험 표준서를 마련
• 운영하여야 한다.
- ② 학과 출제 위원은 객관식 4지 선택형 출제를 원칙으로 하되, 경우에 따라 진위형을 혼용할 수 있다.
- ③ 학과 출제 위원은 공단 이사장이 정한 범위 내에서 시험문제를 출제하여야 한다.
- ④ 학과 출제 위원은 시험문제를 출제하고 정답을 표시한 후 봉인하여 이를 공단 이사장에게 직접 또는 등기우편으로 제출하거나 보안장치가 강구된 전산망(Web. Data Base)으로 제출하여야 한다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제27조(응시 원서의 제출 등)

- ① 학과시험 또는 실기시험에 응시하고자 하는 사람은 별지 제9호 서식의 **무인비행장치 조종자 증명 응시원서**를 작성하여 공단에 방문하거나 공단 홈페이지를 통해 제출하여야 한다.
- ② 실기시험에 응시하고자 하는 사람은 **해당 무인비행장치의 학과 시험이 유효기간 이내** 이어야 하며, 제7조(응시 및 면제 기준)에 따른 경력을 충족하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 실기시험에 응시하고자 하는 사람은 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공단 이사장에게 제출하여야 한다.
 - 1. 별지 제2호 서식의 **비행경력증명서**
 - 2. 제13조에 따른 **신체검사증명서**
 - 3. 제8조제1호에 따라 학과시험 전부를 면제받으려는 사람은 **전문교육기관 수료 증명서**

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제32조(실기시험의 응시)

- ① 공단 이사장은 응시자 1명에 대하여 실기시험위원 1명을 지정하여야 한다.
- ② 실기시험 시간은 20분 이상으로 함을 원칙으로 하며, 공단 이사장이 필요하다고 인정할 때에는 그 시간을 조정할 수 있다.
- ③ 실기시험은 자격별 기능유무를 판정할 수 있는 비행장치로 실시하여야 한다.
- ④ 실기시험에 필요한 기체 및 제반 장비, 비행 승인 등은 실기시험을 신청한 응시자가 준비하여야 하며, 응시자는 실기시험 당일에 다음 각 호의 사항을 준비하여 실기시험위원에게 제시하여야 한다.
 - 1. 응시자의 신분증
 - 2. 응시자격부여를 받기 위해 제출한 서류
 - 3. 실기시험에 사용할 무인비행장치의 신고증명서, 보험증서, 제작사의 제원표(최대이륙중량, 운용이 가능한 한계 풍속을 포함하여야 한다)
 - 4. 비행 승인이 필요한 장소에서 실기시험에 응시할 경우 비행 승인을 받은 서류
- ⑤ 실기시험 위원은 조종자 증명별로 공단 이사장이 정하는 실기시험표준서(부록)을 기준으로 별지 제 10호서식부터 별지 제16호서식까지의 채점표에 따라 평가하여야 한다.
- ⑥ 실기시험위원은 평가시 공단 이사장이 지정한 자동채점시스템을 활용할 수 있다.

3. 무인비행장치 조종자증명 운영세칙

제37조(부정행위자에 대한 처분 및 응시 제한)

- ① 공단 이사장은 조종자증명시험에 합격한 사람이 부정행위를 한 사실을 발견한 때에는 당해 합격을 취소하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 부정행위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 시험에 응시한 경우
 - 2. 서류를 허위로 제출한 경우
- ③ 다음 각 호에 따라 조종자증명이 취소된 사람은 취소일로부터 2년간 이 세칙에 의한 조종자증명시험에 응시할 수 없다.
 - 1. 제2항에 따른 부정행위를 한 자
 - 2. 조종자증명시험의 합격이 취소된 자
 - 3. 법에 따라 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 초경량비행장치 조종자 증명을 받은 자

4. 초경량비행장치 신고 업무 운영세칙

제1조(목적) 제122조, 제123조 및 「항공안전법 시행규칙」 제301조부터 제303조까지에 따른 초경량비행 장치의 신고에 관한 절차·방법·신고대장 관리 등 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다

2. “신규신고”란 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있는 자가 최초로 행하는 신고를 말한다.
3. “변경신고”란 초경량비행장치의 용도, 초경량비행장치 소유자등의 성명이나 명칭 또는 주소, 초경량 비행장치의 보관처 등이 변경된 경우 행하는 신고를 말한다.
4. “이전신고”란 초경량비행장치의 소유권이 이전된 경우 행하는 신고를 말한다.
5. “말소신고”란 초경량비행장치가 멸실되었거나 해체되는 등의 사유가 발생되었을 때 행하는 신고를 말한다.

제3조(적용범위) 초경량비행장치의 신고에 관하여 다른 법령이 정하는 것을 제외하고는 이 세칙에 의한다.

4. 초경량비행장치 신고 업무 운영세칙

제4조(신규신고) 초경량비행장치소유자등은 법에 따른 안전성 인증을 받기 전(안전성인증 대상이 아닌 초경량비행장치인 경우에는 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 권리가 있는 날부터 30일 이내) 까지 별지 서식의 초경량비행장치신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국교통안전공단이사장에게 제출하여야 한다.

1. 초경량비행장치를 소유하거나 사용할 수 있는 권리가 있음을 증명하는 서류
2. 초경량비행장치의 제원 및 성능표
3. 초경량비행장치의 사진(가로 15cm x 세로 10cm의 측면사진)

제5조(변경신고) 초경량비행장치소유자등은 초경량비행장치의 용도, 소유자등의 성명·명칭, 주소, 보관처 등이 변경된 경우, 그 변경일로부터 30일 이내에 별지 제1호서식의 초경량비행장치 신고서에 그 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 이사장에게 제출하여야 한다.

제6조(이전신고) 초경량비행장치소유자등은 초경량비행장치의 소유권이 이전된 경우 소유권이 이전된 날로부터 30일 이내에 별지 서식의 초경량비행장치 신고서에 그 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 이사장에게 제출하여야 한다.

4. 초경량비행장치 신고 업무 운영세칙

제7조(말소신고) ① 초경량비행장치소유자등은 신고된 초경량비행장치에 대하여 다음 각 호에 해당되는 사유가 발생할 경우 그 사유가 있는 날로부터 15일 이내에 별지 제1호서식의 초경량비행장치 신고서에 말소사유를 기재하여 이사장에게 제출하여야 한다.

1. 초경량비행장치가 멸실되었거나 해체된 경우
2. 초경량비행장치의 존재 여부가 2개월 이상 불분명한 경우
3. 초경량비행장치가 외국에 매도된 경우
4. 신고대상 기체가 소유자 변경 등으로 인하여 미신고 대상이 된 경우

제8조(신고접수 창구) 초경량비행장치소유자등은 신규·변경·이전·말소 신고 시 신고서 및 첨부서류를 전산시스템 또는 e-mail·팩스·우편·방문을 통하여 제출할 수 있다.

5. 마치며...

❖ 항공안전법의 명확한 이해는 운항 안전을 지켜주는 확실한 보류입니다...

Thanks Attention!